



202508053100035152

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO

310

Riohacha,

Señora:

ANA MILENA VASQUEZ DOMINGUEZ

C.C: 52386054

Correo: evelio.pineda@maxresource.com.co

Teléfono/celular: 3016589282

ASUNTO: Certificación minera

Cordial saludo.

En atención a su solicitud con radicado VITAL 1210090183768425003 y radicado interno 202506203010047901, en la que solicita certificación enmarcada en lo ordenado por el numeral 1.3.1. de la orden tercera de la Sentencia del Consejo de Estado con radicado No. 25000234100020130245901. Siendo necesario para generar la respuesta al requerimiento, el desarrollo de un análisis de superposición, empleando la información geográfica, suministrada por el usuario.

Nombre del Archivo: 922088079_41_TENURE_ID_507540_20250608090806.ZIP

Área: 178.6455 ha

De los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3:

Ítem	LITERAL B
	Ecosistemas SINAP (Sistema de parques nacionales naturales, parques regionales, reservas forestales protectoras, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelo, áreas de recreación, reservas naturales sociedad civil).
Superposición con ecosistemas del literal B	SI
Área Traslada (ha)	178.6455
Tipo de categoría de protección ambiental	Distrito Regional de Manejo Integrado
Porcentaje de traslape (%)	%100
El área cuenta con zonificación ambiental	Si
Actividad Minera permitida	No

Ítem	LITERAL C
	Áreas de conservación In situ de origen legal (Reservas Forestales de la Ley 2ª de 1959, humedales RAMSAR y humedales NO RAMSAR, Páramos, Arrecifes de Coral, Pastos Marinos y Manglares, Reservas Temporales Excluyibles de Minería, Zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de conformidad con el componente de ordenamiento que debe tener el Plan de Manejo, donde se contemple la información que regule el manejo del área, el desarrollo de

	actividades y el uso de los recursos (art. 2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076 de 2015).
Superposición con ecosistemas del literal C	No
Área Traslapa (ha)	0
Tipo de categoría de protección ambiental	No Aplica
Porcentaje de traslape (%)	%0
El área cuenta con zonificación ambiental	No Aplica
Actividad Minera permitida	No Aplica

Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)			
Superposición con zonificación POMCA		Si	
Área Traslapada (ha)		178.6455	
Río Ranchería - Aprobado mediante acuerdo No. 004 del 29 de julio de 2011			
Zonificación Ambiental			
Tipo de Zonificación	Área (ha)	Traslape %	Actividad Minera Permitida
Áreas de preservación hídrica y biológica	178.6455	100	No

Como resultado del análisis cartográfico, se determinó que el polígono suministrado por el peticionario, no presenta traslape (superpone) con ecosistemas estratégicos de cobertura de Bosque seco Tropical, áreas de reserva forestal y/o humedales delimitados. El área de interés se traslapa con áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Perijá ampliada mediante acuerdo de consejo directivo No. 015 del 29 de agosto del 2022. De acuerdo al plan de manejo del área protegida dicha área de interés se traslapa con Zona de Preservación (87.763406 ha), Zona de Restauración (40.042211 ha), Subzona para el Desarrollo Sostenible (37.642088 ha), Subzona para el Aprovechamiento Sostenible (8.467072 ha), Subzona de Alta Densidad de Uso (2.097209 ha) y Subzona para la Recreación General al Exterior (2.633544 ha); las actividades permitidas son los siguientes:

Zona de Preservación

- **Actividades permitidas:** Actividades de investigación y monitoreo a los objetos de conservación y elementos naturales y culturales. Actividades de investigación y monitoreo en el marco de los PRAES y PROCEDA. Actividades de control y vigilancia a los objetos de conservación y elementos naturales y culturales. Acceso a sitios sagrados de las comunidades étnicas para prácticas ancestrales y culturales. Reintroducción de especies de fauna y flora, cuya existencia previa en el área haya sido debidamente comprobada. Desarrollo de todo tipo de acciones para control de incendios forestales. Acuerdos de conservación con propietarios privados y comunidades. Sistemas productivos de café bajo sombra implementados con antelación a la declaratoria del DRMI Serranía de Perijá.

Zona de Restauración

- **Actividades permitidas:** Actividades de rehabilitación, restauración y/o recuperación de ecosistemas en el marco del Plan Nacional de Restauración de ecosistemas y demás instrumentos definidos por la Corporación. Identificación de árboles padre y recolección de germoplasma para creación viveros comunitarios. Actividades de investigación y monitoreo. Actividades de control y vigilancia. Actividades de educación ambiental en el marco de los PROCEDA y PRAES. Actividades de educación ambiental y capacitaciones. Proyectos de captura de CO₂. Establecimiento de viveros comunitarios. Establecimiento de parcelas de monitoreo. Programas de conservación de fauna. Actividades de reconversión de sistemas productivos tradicionales



tendientes a la implementación de herramientas de manejo del paisaje para generar la liberación de áreas para restauración natural y preservación. Apicultura. Extracción de material biológico para usos sostenibles permitidos por parte de la autoridad ambiental y acorde a las actividades permitidas en la zonificación. Reintroducción de especies de fauna y flora, cuya existencia previa en el área haya sido debidamente comprobada. Desarrollo de todo tipo de acciones para control de incendios forestales. Acuerdos de conservación con propietarios privados y comunidades. Implementación de mecanismos tendientes a pagos por servicios ambientales, compensaciones, entre otros, que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales y la preservación del área protegida. Sistemas productivos de café bajo sombra implementados con antelación a la declaratoria del DRMI Serranía de Perijá.

Subzona para el Aprovechamiento Sostenible

- **Actividades permitidas:** Investigación y monitoreo. Control y vigilancia. Educación ambiental y capacitaciones. Actividades de educación ambiental en el marco de los PRAES y PROCEDA. Implementación de emprendimientos limpios y negocios verdes. Apicultura. Proyectos de captura de carbono y sumideros de carbono. Establecimiento de cultivos perennes y pancoger. Extracción de material biológico para usos sostenibles permitidos por parte de la autoridad ambiental y acorde a las actividades permitidas en la zonificación. Desarrollo de todo tipo de acciones para control de incendios forestales. Acuerdos de conservación con propietarios privados y comunidades.

Subzona para el Desarrollo Sostenible

- **Actividades permitidas:** Investigación y monitoreo. Control y vigilancia. Educación ambiental y capacitaciones. Actividades de educación ambiental en el marco de los PRAES y PROCEDA. Implementación de herramientas de manejo del paisaje. Actividades de reconversión de sistemas productivos tradicionales para recuperación de ecosistemas o elementos naturales. Plantaciones forestales con prácticas ambientalmente sostenibles. Actividades agropecuarias, forestales y frutales ambientalmente sostenibles. Establecimiento y mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras relacionadas con las actividades de los sistemas productivos sostenibles y de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, acorde a lo definido por la autoridad ambiental y la zonificación. Actividades de recuperación, restauración y/o reforestación. Manejo y restauración de suelos. Caracterización e inventario de usos, demanda y oferta del recurso hídrico en articulación con entes territoriales, actores académicos, de investigación o afines. Acuicultura (estanques piscícolas de especies definidas por la AUNAP y la autoridad ambiental). Zoocría. Implementación de emprendimientos limpios y negocios verdes. Actividades de aprovechamiento al recurso hídrico para sistemas productivos sostenibles, condicionado al uso y manejo del recurso hídrico bajo la política nacional ambiental, previa evaluación y autorización de la autoridad ambiental, que tendrá en cuenta los escenarios de riesgo por sequía y de cambio climático. Actividades enfocadas en la prevención y gestión de riesgos. Desarrollo de todo tipo de acciones para control de incendios forestales. Acuerdos de conservación con propietarios privados y comunidades.

Subzona para la Recreación General Exterior

- **Actividades permitidas:** Actividades de investigación y monitoreo a los objetos de conservación y elementos naturales y culturales. Actividades de investigación y monitoreo en el marco de los PRAES y PROCEDA. Actividades de control y vigilancia a los objetos de conservación y elementos naturales y culturales. Acceso a sitios sagrados de las comunidades étnicas para prácticas ancestrales y culturales. Reintroducción de especies de fauna y flora, cuya existencia previa en el área haya sido debidamente comprobada. Desarrollo de todo tipo de acciones para control de incendios forestales. Acuerdos de conservación con propietarios privados y comunidades. Sistemas productivos de café bajo sombra implementados con antelación a la declaratoria del DRMI Serranía de Perijá.



Subzona de Alta Densidad de Uso

- **Actividades permitidas:** Investigación y monitoreo. Control y vigilancia. Educación ambiental y capacitaciones. Obras civiles para adecuación de cauces, vías, acueductos y distritos de riego bajo el cumplimiento de la regulación de la autoridad ambiental y la normativa. Mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, acorde a lo definido por la autoridad ambiental y la zonificación. Actividades de aprovechamiento al recurso hídrico para el consumo humano, condicionado al uso y manejo del recurso hídrico bajo la política nacional ambiental, previa evaluación y autorización de la autoridad ambiental, que tendrá en cuenta los escenarios de riesgo por sequía y de cambio climático. Actividades enfocadas en la prevención y gestión de riesgos. Desarrollo de todo tipo de acciones para control de incendios forestales. Acuerdos de conservación con propietarios privados y comunidades.

Con respecto al traslape con la Subzona Hidrográfica del Río Ranchería, Aprobado mediante acuerdo No. 004 del 29 de julio de 2011, en el siguiente Link se encuentra toda la información técnica y cartográfica para su consulta.

- <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Beu8ERttCLic6gSNI4RXKuVNftJko9D>

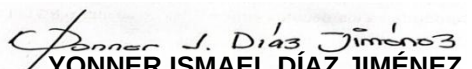
Este concepto técnico-jurídico de certificación ambiental se expide en el marco del trámite de consulta ambiental requerido como condición de procedibilidad para solicitudes mineras ante la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo con las estipulaciones legales.

Se insta que la presente certificación ambiental no constituye autorización alguna para el desarrollo de actividades aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que se precisa que el presente concepto técnico jurídicos en ningún caso suple los procedimientos inherentes al trámite de una licencia, concesión o permiso ambiental que deba evaluar la autoridad ambiental competente.

Por lo anterior, cualquier intervención que se pretenda en el medio ambiente deberá contar con la respectiva licencia, permiso, concesión o autorización ambiental necesarias para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente o el ejercicio de actividades susceptibles de generar impacto ambiental según corresponda ante la autoridad ambiental, conforme a la legislación vigente, lo cual se deberá surtir en el marco del proceso licenciamiento establecido, de acuerdo con el proceso legal correspondiente.

El presente pronunciamiento se expide en cumplimiento de lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2022, radicado 25000234100020130245901, como parte de la obligación institucional de verificación previa de compatibilidad ambiental antes del otorgamiento de cualquier título de concesión minera.”

Atentamente.


YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: J. Gonzalez

Revisó: Y. Delgado

Anexos. Mapa de localización del área de interés.

shapefile.rar (traslape con POMCA, Área protegida y zonificación de área protegida)